112年司法官律師考試 - 民法（3301）

112年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
112年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（民法、民事訴訟法）
本文件僅整理民法部分（第1-50題）

第1題（原第1題）

甲為法律系大四學生，清明掃墓時遇到伯父乙，乙聽聞甲正努力準備國家考試，為鼓勵甲，便向甲表示：「如果你今年通過司法官、律師考試，金榜題名、為家族爭光的話，我就送你一台 A 牌汽車。」乙之表示為何種性質之附款？

(A) 附停止條件
(B) 附解除條件
(C) 附始期
(D) 附終期

答案：(A)

第2題（原第2題）

下列關於住所之敘述，何者錯誤？

(A) 依一定事實，足認以久住之意思，住於一定之地域者，即為設定其住所於該地
(B) 限制行為能力人得經其法定代理人之同意選定住所
(C) 夫妻之住所，由雙方共同協議
(D) 因特定行為選定居所者，關於其行為，視為住所

答案：(B)

第3題（原第3題）

14歲之甲因女友遭乙言語騷擾，心生不滿，乃於民國（下同）109年12月25日毆打乙，致乙胸骨斷裂合併肺部挫傷、氣血胸及脊椎斷裂，呈現植物人狀態，因而受監護宣告，並由丙、丁自110年6月 1日起擔任監護人。丙、丁於111年12月30日始知甲行為時為未成年人，其法定代理人為戊、己。嗣後丙、丁乃於112年2月1日，以乙之監護人身分代理乙，訴請甲及戊、己賠償損害。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲雖為限制行為能力人，但行為時具有識別能力，故甲應依民法第184條第1項前段規定，對乙負損害賠償責任
(B) 戊、己兩人為甲之法定代理人，因對甲之監督有疏懈，故戊、己應依民法第187條第1項規定，與甲連帶負損害賠償責任
(C) 因乙已呈現植物人狀態，故為保護乙之利益，民法第197條第1項規定之損害賠償請求權之二年消滅時效起算，應就法定代理人丙、丁決之，即應自丙、丁知有損害及賠償義務人時起算
(D) 乙對甲及戊、己之侵權行為賠償損害請求權已罹於消滅時效，故丙、丁代理起訴請求甲及戊、己賠償為無理由

答案：(D)

第4題（原第4題）

17歲之甲因心智缺陷，致不能辨識其意思表示之效果，受監護宣告。乙與甲訂立贈與契約，將其所有之A地贈與於甲。關於贈與契約之效力，下列敘述，何者正確？

(A) 甲是純獲法律上利益，故有效
(B) 甲是無行為能力人，故得撤銷
(C) 甲是無行為能力人，故無效
(D) 甲是限制行為能力人，故效力未定

答案：(C)

第5題（原第5題）

依民法規定，下列關於法人之敘述，何者錯誤？

(A) 法人如有數名董事時，法人內部事務之執行，原則上取決於全體董事過半數之同意
(B) 董事因執行職務所加損害於他人時，法人與該行為人連帶負賠償責任
(C) 法人應設監察人，監察法人事務之執行
(D) 監察人有數人時，各監察人均得單獨行使監察權

答案：(C)

第6題（原第6題）

甲有 A 地，欲以新臺幣（下同）5,000 萬元賣出；乙欲以 4,000 萬元買進。雙方討價還價之過程中，甲突然寫信給乙，同意以400萬元成交。乙明知這是甲之筆誤，並理解甲之真意是同意以4,000萬元成交。下列敘述，何者正確？

(A) 甲之筆誤是表示行為錯誤，得撤銷錯誤之意思表示
(B) 乙理解甲之真意，誤載無傷真意，以4,000萬元成交
(C) 甲與乙二人並未互相表示意思一致，故契約不成立
(D) 甲與乙意思不一致時，應由法院依其事件之性質定之

答案：(B)

第7題（原第7題）

甲使用詐術欺騙乙，讓乙陷於錯誤後，乙與丙訂立買賣契約。下列敘述，何者正確？

(A) 丙明知乙被詐欺或可得而知時，乙始得撤銷意思表示
(B) 不論丙是否明知被詐欺事實或可得而知，乙均得向丙撤銷意思表示
(C) 乙因被甲詐欺而為意思表示，故應向甲撤銷意思表示
(D) 乙因被甲詐欺而為意思表示，不得向丙撤銷意思表示

答案：(A)

第8題（原第8題）

甲與乙訂立買賣契約，將其所有之A地出賣於乙，雙方約定實際交易價格為新臺幣（下同）1,000萬元，然為逃漏稅捐，在買賣契約書上記載為700萬元。下列敘述，何者正確？

(A) 甲與乙通謀虛偽意思表示，整個買賣契約無效
(B) 依買賣契約書記載，在700萬元範圍契約有效
(C) 買賣價金以實際交易價格為準，甲得向乙請求1,000萬元
(D) 甲得依意思表示錯誤之規定，決定是否要撤銷

答案：(C)

第9題（原第9題）

甲與乙訂立借名登記契約，將其所有之A地登記在乙之名下；詎料乙未經甲之同意，竟與丙訂立買賣契約，將A地出賣於丙，並將A地之所有權移轉登記在丙之名下。下列敘述，何者正確？

(A) 乙無權處分，丙善意時，始得善意取得A地之所有權
(B) 乙有權處分，縱使丙是惡意，亦得取得A地之所有權
(C) 甲是A地之真正權利人，乙與丙訂立之買賣契約無效
(D) 基於惡意不受保護原則，如丙係惡意，買賣契約無效

答案：(B)

第10題（原第10題）

甲將A屋出租於乙，乙與其配偶丙居住於A屋。若A屋失火，下列敘述，何者錯誤？

(A) 如因乙之重大過失導致失火，乙對甲應負擔失火之賠償責任
(B) 若甲依侵權行為之規定請求乙負擔失火之損害賠償責任時，於乙有重大過失者，始得成立
(C) 關於承租人因重大過失導致失火而須負擔損害賠償責任之規定，當事人不得透過合意加重承租人之責任
(D) 因丙之重大過失導致失火時，承租人乙應依民法第433條規定，對出租人甲負損害賠償責任

答案：(C)

第11題（原第11題）

甲以每月新臺幣8,000元將一層公寓租給乙，雙方未簽書面契約也無收受押租金。乙因想減輕房租負擔，將其中一間房間轉租於同事丙。下列敘述，何者正確？

(A) 甲乙間約定租期為5年卻未以字據訂立之，違反民法規定。故租期應視為縮短為1年，只是屆期可以更新之
(B) 甲得知乙將一間房間轉租於丙，雖不同意，但無法僅以此為理由向乙主張終止租賃契約
(C) 甲乙間約定每個月第一天繳交房租。乙上個月沒有繳交房租，本月初一又未繳租金。因為已達連續兩個月未繳租金，故甲得在隔天向乙催告請求5日內給付租金，否則即得終止租賃契約
(D) 租賃物之地板，因年久失修而影響通行，乙得逕行終止租賃契約

答案：(B)

第12題（原第12題）

甲向乙租屋，雙方口頭約定租金為每月新臺幣（下同）2萬元，押租金4萬元，為期6個月。未料甲搬入居住3個月後，乙將房屋出賣，並移轉所有權於丙，且登記在案。下列敘述，何者正確？

(A) 不動產租賃契約為要式契約，甲乙契約無效
(B) 甲丙間無租賃契約關係，丙得向甲主張無權占有，請求搬遷，返還占有物
(C) 甲乙之租賃契約雖未以書面訂定，但甲仍得向丙主張租賃契約繼續存在
(D) 縱使乙未將押租金轉交於丙，甲返還房屋後，仍得向丙請求返還押租金

答案：(C)

第13題（原第13題）

甲為電腦經銷商，出售一台電腦於乙，關於物之瑕疵擔保責任，下列敘述，何者錯誤？

(A) 物之瑕疵，原則上應於危險移轉時存在，若於危險移轉後始發生，出賣人不負責任
(B) 若甲故意不告知瑕疵，乙雖因重大過失而不知有物之瑕疵時，甲仍應負擔物之瑕疵擔保責任
(C) 甲非故意不告知瑕疵時，乙受領電腦後，即時檢查後發現物之瑕疵，卻未通知甲，甲仍應對乙負擔物之瑕疵擔保責任
(D) 價值或效用之減少非關重要者，不得視為瑕疵

答案：(C)

第14題（原第14題）

住在臺北之甲將其使用半年之筆電出賣於乙，約定價金新臺幣 15,000 元。雙方約定 3 日後由甲將該筆電運送至乙在桃園之工作室。3日後，甲指示員工丙將該筆電送至乙處，路途中因丙超速駕駛，發生車禍導致該筆電滅失。下列敘述，何者錯誤？

(A) 乙仍得請求甲交付該筆電
(B) 甲得向丙請求侵害所有權之損害賠償
(C) 乙得對甲依民法第226條規定請求因給付不能之損害賠償
(D) 丙為甲之債務履行輔助人

答案：(A)

第15題（原第15題）

甲乙為好友，甲因公調職出國工作2年，乙剛好正在找屋承租，於是甲將其所有之A屋，借給好友乙住，約定甲在國外期間無償借乙住，乙幫忙保管整理A屋。後來甲於國外需錢孔急，將A屋賣給丙，丙取得A屋所有權後，以存證信函要求乙於10日內，馬上搬出，10日後丙馬上訴請乙返還A屋。下列敘述，何者正確？

(A) 甲乙間之使用借貸契約為期2年，對於A屋受讓人丙仍繼續存在，丙不得要求乙搬出
(B) 乙之占有並非無權占有，丙不得請求乙返還A屋占有
(C) 丙得對乙主張A屋之所有物返還請求權
(D) 甲乙間之使用借貸雖訂有期限，但期限屆滿前，甲得隨時請求返還借用物

答案：(C)

第16題（原第16題）

若當事人約定買賣價金逾期未清償，應按「每千元每日壹元計算」支付違約金。關於該違約金債權請求權之消滅時效，下列敘述，何者正確？

(A) 15年
(B) 5年
(C) 2年
(D) 6個月

答案：(A)

第17題（原第17題）

甲於乙大賣場看中 A 型液晶電視展示品，向乙購買一部同型商品，乙則允諾於次日免費運送 A 型商品至甲之住所地。當晚，乙之倉庫管理員丙依賣場之聯絡，備妥A型商品一部，並完整包裝置放於倉庫內，等待次日一早即可將其交付運送人員運送於甲。詎料，當晚因倉管人員丁之過失致倉庫及其內之商品（含A型商品）燒燬殆盡。就受此影響之甲、乙間之法律關係，下列敘述，何者正確？

(A) 甲應催告乙再次交付A型商品，並於催告未果後，始得解除契約
(B) 甲不得再向乙請求交付A型商品，乙亦不得請求甲支付價金
(C) 甲不得再向乙請求交付A型商品，僅得向乙請求賠償因此所受損害
(D) 甲得逕行解除與乙就A型商品之買賣契約，並不得請求賠償因此所受損害

答案：(A)

第18題（原第18題）

民法第191條之1規定，對於商品製造人責任之成立要件有三項推定。不包括下列何項推定？

(A) 推定商品有欠缺
(B) 推定商品製造人之過失
(C) 推定商品使用人有損害
(D) 推定商品之欠缺與損害間有因果關係

答案：(C)

第19題（原第19題）

下列關於承攬契約與委任契約之敘述，何者正確？

(A) 承攬人、受任人原則上均應自己完成工作或處理委任事務，不得使第三人代為處理
(B) 承攬契約，於工作未完成前，僅定作人得隨時終止契約；委任契約，當事人之任何一方得隨時終止契約
(C) 承攬契約及委任契約均因定作人或委任人破產而消滅
(D) 承攬契約必為有償之契約，委任契約必為無償之契約

答案：(B)

第20題（原第20題）

甲乙丙丁戊共同對A負有新臺幣（下同）100萬元之連帶債務，未約定分擔部分，已屆清償期。在5 人當中，A對於丙表示免除其債務，甲則是對A有40萬元已屆期之債權，而戊則是負債累累逃亡海外不知去向，A選擇向乙請求清償所有連帶債務。乙則是得知丙已被免除債務，並對A以甲之債權主張抵銷後，清償全部剩下債務。乙在清償全部債務後，對於其他四人行使求償權。其中，對於戊不知去向無法求償之部分，則是以擴張求償權之方式，請求共同承擔。下列敘述，何者正確？

(A) 乙對A應負有共同清償40萬元之義務
(B) A已免除丙之債務，故乙不得對丙求償5萬元
(C) 乙得向甲請求5萬元
(D) 乙得向丁行使求償權，僅得請求20萬元

答案：(C)

第21題（原第21題）

甲因為平日相當繁忙，故與乙之間訂立概括委任契約協助處理事務，以減輕負擔。下列敘述，何者正確？

(A) 甲乙間既然訂立委任契約，所以必然同時發生事務處理權之授與，否則乙無法處理事務
(B) 委任契約可為有償契約，亦可為無償契約。故乙若受有報酬，處理委任事務時，除應依委任人之指示，並應負與處理自己事務為同一之注意義務
(C) 雖然是概括委任，若乙要幫甲所有而空著未使用之房屋出租於丙，打算訂定為期3年之租賃契約，應得到甲之特別授權
(D) 甲乙於委任契約中，未特別約定應由乙親自處理事務時，乙得隨時委任丁代為處理事務

答案：(C)

第22題（原第22題）

下列關於民法上合夥之敘述，何者錯誤？

(A) 合夥是雙務契約、有償契約
(B) 合夥具法人資格，有權利能力
(C) 對合夥負有債務者，不得因其對任何合夥人有債權而主張抵銷
(D) 合夥財產若不足清償合夥之債務時，各合夥人對於不足之額，應負連帶責任

答案：(B)

第23題（原第23題）

甲缺錢，向乙表示想借款新臺幣（下同）500萬元，乙回答沒問題，10日後可匯款至甲銀行帳戶。雙方約定借款利息之利率為週年22%，分 10年攤還，並於第 5 年開始才可返還原本。而且，乙為了收取更多利息，以預扣利息為由，實際上僅交付甲400萬元。依民法規定，下列敘述，何者正確？

(A) 甲乙合意借貸金錢時，消費借貸契約已成立
(B) 該利息約定過高，超過部分雖非無效，但乙無請求權
(C) 甲欲提前攤還原本以降低負擔，於借款經過1年後，即得隨時為之
(D) 預扣之100萬元既未實際交付甲，並非貸與本金之一部分

答案：(D)

第24題（原第24題）

甲對乙有新臺幣（下同）500萬元之債權並已屆清償期，乙卻遲遲未為清償。因為乙近兩年來生意與股票投資失敗，負債累累。甲經過詳查後，發現乙之財產僅剩對丙有400萬元之債權。雖然對丙之債權已過清償期甚久，但乙覺得反正要回錢，只會被眾債權人瓜分，所以怠於討回。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲若要行使代位權，應以自己名義行使乙之權利，且自己並無優先其他債權人受償之權利
(B) 甲原則上必須在乙已負給付遲延責任，始得對丙行使代位權。但如有中斷時效等保存乙債權所必要之行為者，不在此限
(C) 乙對於丙之債權，必須比甲對乙之債權更早發生，否則甲無權行使代位權
(D) 此項代位權之行使，未必以訴為之

答案：(C)

第25題（原第25題）

甲將其對乙之貨款債權讓與於丙，並通知乙。下列敘述，何者錯誤？

(A) 乙受通知時，乙原得對甲主張之同時履行抗辯權，仍得對丙主張
(B) 乙受通知時，乙原得對甲主張之消滅時效抗辯權，仍得對丙主張
(C) 乙受通知後，乙始具備得對甲主張抵銷之要件者，亦得對丙主張
(D) 乙受通知後，乙基於法定事由解除與甲之原契約時，乙得對丙拒絕給付系爭貨款

答案：(C)

第26題（原第26題）

下列關於擔保物權之敘述，何者錯誤？

(A) 以著作財產權為質權之標的，除另有約定外，著作財產權人仍得行使其著作財產權
(B) 質權以記名股票為標的，依背書方法及交付證券於質權人者，即生設定質權之效力，無須於背書處記載表示設質或其他同義文字
(C) 若銀行預先授予客戶未來兩年內商業信用貸款額度，並由客戶提供不動產設定最高限額抵押權，縱客戶從未向銀行借款，該最高限額抵押權仍

屬有效
(D) 最高限額抵押權在原債權確定前，若第三人為債務人清償債務者，最高限額抵押權亦隨同移轉於第三人

答案：(D)

第27題（原第27題）

甲為A地所有人，A地係空地，為擔保借款而設定普通抵押權於乙，嗣於抵押權人乙聲請法院拍賣A 地時，因 A 地上有 B 屋存在而致拍賣價格低落。下列有關抵押權存續中發生之情事，何者乙不得聲請就該B屋併付拍賣？

(A) 甲在A地上建築B屋，隨即將A地與B屋出賣並移轉所有權登記於丙
(B) 甲將A地設定普通地上權於丙，丙則在A地上建築B屋，且乙依民法第866條規定已由法院除去該地上權者
(C) 無權占有人丙在A地建築B屋
(D) 甲將A地轉賣並移轉所有權登記於丙，丙在A地上建築B屋

答案：(C)

第28題（原第28題）

甲為 A 屋之所有人。甲與乙訂立承攬契約，約定：乙承攬 A 屋全部管線更新與重新裝潢，並提供承攬工作所需之全部材料；甲應給付乙報酬新臺幣（下同）1,000萬元。乙已完成承攬工作。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲取得乙為完成承攬之工作，而施作於A屋之全部材料之所有權
(B) 乙施作材料於A屋之行為，乃加工
(C) 乙得請求甲給付1,000萬元報酬
(D) 乙所供給材料之價額，推定為承攬報酬之一部

答案：(B)

第29題（原第29題）

甲乃A地所有人。A地市價新臺幣（下同）2億元。甲將A地設定普通抵押權於乙，用以擔保對乙所負1億元借款債務，借款期間一年。甲與乙並約定：甲若屆期後一年內，未全部清償1億元借款債務，則由乙取得A地所有權。這項約定並經登記在案。甲其後出賣A地，並移轉A地所有權登記於丙。甲於屆期後之一年間僅返還借款5千萬元於乙。下列敘述，何者正確？

(A) 乙得請求丙移轉抵押之A地所有權於自己
(B) 乙得請求甲移轉抵押之A地所有權於自己
(C) 乙得請求塗銷丙為A地所有人之登記
(D) 乙得主張甲與丙間之A地買賣無效

答案：(A)

第30題（原第30題）

甲、乙、丙三人共有 A 地，應有部分各為三分之一，甲、乙未經丙同意而將 A 地贈與丁，丁明知 A 地係三人共有且僅甲、乙表示贈與意思，卻仍表欣然接受，並完成所有權移轉登記。丙嗣後得知後表示不同意此贈與。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲、乙與丁間關於A地贈與契約有效成立
(B) 甲、乙移轉A地所有權於丁之物權行為有效，丙不得依民法第767條規定請求丁返還A地
(C) 甲、乙移轉 A 地所有權於丁之物權行為，因丙不同意而不生效力，丙得請求丁塗銷 A 地所有權移轉登記，並將之返還於全體共有人
(D) 丙於甲、乙贈與A地於丁時，丙不得就甲、乙應有部分讓與主張優先承買權

答案：(B)

第31題（原第31題）

甲女於民國 112 年死亡，其夫乙、女兒丙、養子丁繼承 A 地，乙與丙不顧丁反對，將 A 地出賣並完成所有權移轉登記於戊。下列敘述，何者正確？

(A) 乙之公同共有比例為二分之一，丙與丁之公同共有比例各為四分之一
(B) A地為公同共有，故有償處分A地應得乙、丙、丁全體同意
(C) 乙、丙與戊間移轉A地所有權之行為有效
(D) 丁不得主張優先承購

答案：(C)

第32題（原第32題）

下列何者不屬非因法律行為，於登記前已取得不動產物權之情形？

(A) 典權人因出典人回贖之除斥期間屆滿，而取得典物所有權
(B) 自己出資興建未辦保存登記之建築物
(C) 債權受讓人於受讓債權時，隨同取得擔保該債權之普通抵押權
(D) 買受人取得法院命出賣人辦理房屋所有權移轉登記之確定判決

答案：(D)

第33題（原第33題）

乙於盜取甲之A車後，拆換車牌，將之置於販售二手車之丙商行寄賣。丙旋以自己之名義，出賣於善意且非因重大過失而不知其事之丁，丁並受讓A 車之所有權。經過一年，甲發現 A 車現為丁占有，遂訴請丁回復交還A車。對此，丁主張其已善意取得A車所有權，又提出甲非償還其已支出之價金，不得回復其物之抗辯。下列敘述，何者錯誤？

(A) 如甲償還丁所支出之價金，則甲自訴請丁回復A車時起，其所有權之回復向將來發生效力
(B) 乙將甲之A車置於丙商行寄賣，丙為A車之直接占有人
(C) 雖丁得善意取得A車所有權，但甲所行使之回復請求權，乃善意取得之例外規定
(D) 丁提出甲非償還其支出之價金，不得回復其物之抗辯，係屬有理

答案：(A)

第34題（原第34題）

甲將其所有某公司發行之記名股票交付於乙，甲並於股票過戶申請書上之出讓人欄用印，交由乙對外洽談讓售事宜。惟乙嗣後持該股票作為其向丙借款之擔保，乙、丙為設定讓與擔保之約定。丙基於上開約定信賴乙有讓與該股票以供擔保之權利，而善意且無重大過失受讓該股票之占有。下列敘述，何者正確？

(A) 甲將其股票交由乙對外洽談讓與事宜，乙係間接占有該股票
(B) 丙得善意取得該股票
(C) 乙、丙間關於讓與擔保之約定，因違反物權法定原則而無效
(D) 甲訴請丙返還該股票，係屬有理

答案：(B)

第35題（原第35題）

甲乃A帆船所有人。甲平日將A帆船停放在港口。乙未經甲同意，將A帆船駛離港口，並在近海遊玩。乙出發駛離港口前，為保養A帆船花費新臺幣（下同）1萬元。乙駕駛A帆船駛離港口之際，駕駛粗心大意，A 帆船因此擦撞若干消波塊，船身受有若干擦痕，維修費用達 10 萬元。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲請求乙償還使用A帆船之利益，有理由
(B) 乙依民法關於無因管理之規定，請求甲償還保養A帆船之費用1萬元，有理由
(C) 以乙因A帆船受損而受有利益為限，甲請求乙賠償10萬元，方有理由
(D) 甲得請求乙返還A帆船

答案：(C)

第36題（原第36題）

甲男乙女於民國（下同）111年1月10日為書面之結婚約定，且有兩名證人簽名，並於次日至戶政事務所辦妥結婚登記。然而，該結婚書約之兩名證人之一，僅聽聞甲單方轉述其與乙之結婚合意，並未親自見聞乙結婚之真意。111年3月1日乙發現自己懷孕，但甲早已離家出走、對乙不聞不問。乙於 111年12月20日生下丙，甲完全不知情，且甲於111年12月31日不幸車禍死亡。下列關於甲、乙、丙間法律關係之敘述，何者錯誤？

(A) 丙依法為甲之婚生子女，無須認領
(B) 丙依法視為乙之婚生子女，無須認領
(C) 甲乙之婚姻自始無效
(D) 甲死亡後，乙並非甲之法定繼承人

答案：(A)

第37題（原第37題）

下列關於離婚後，對於未成年子女權利義務之行使或負擔之敘述，何者正確？

(A) 民法並未明文承認離婚後，父母得對於未成年子女共同行使權利、負擔義務
(B) 離婚後未行使子女親權之一方，原則上不負子女扶養義務
(C) 父母均不適合行使權利時，法院應選定第三人為子女之監護人，並命其父母負擔扶養費用
(D) 依協議或裁判決定由一方行使親權後，他方若能證明由自己行使將對子女更為有利，得請求法院改定親權人

答案：(C)

第38題（原第38題）

關於非婚生子女之稱姓，下列敘述，何者錯誤？

(A) 非婚生子女從母姓，但經生父認領者應改從父姓
(B) 非婚生子女經生父認領後，始為出生登記，登記為父姓。於其未成年前，父母仍有機會以書面約定變更為母姓
(C) 非婚生子女原本從母姓，於成年後始被生父認領。該成年子女得自行決定變更為父姓
(D) 非婚生子女於未成年時，經生父認領，父母已書面約定變更為父姓，該子女成年後，仍得自行決定再次變更為母姓

答案：(A)

第39題（原第39題）

下列何者為無效婚姻？

(A) 甲乙離婚後，乙與甲之叔父丙結婚
(B) 甲之婚生子乙與甲之養女丙結婚
(C) 甲乙為夫妻，甲丙為兄弟。甲死亡後，乙與丙結婚
(D) 甲乙為兄弟，乙丙為夫妻，甲戊為養父子。甲於乙死亡後，終止與戊之收養關係。丙與戊結婚

答案：(B)

第40題（原第40題）

甲男與乙女結婚後，經過五年，乙女生下丙女。惟丙在血緣上並非甲之女，而是乙女與其婚外情對象丁男所生。下列敘述，何者正確？

(A) 丁不待婚生否認之結果，即得認領丙為女兒，使其認祖歸宗，並得與乙商議丙之親權行使
(B) 甲得知乙出軌，遂憤而離家出走，行蹤不明十餘年，導致無人可否認丙為甲之女
(C) 丙於未成年時知悉其生父為丁，成年後二年內，得對甲提起否認推定生父之訴
(D) 乙於丙出生時即明知丙為丁之骨肉，但擔心與甲婚姻破裂，不敢張揚。甲在丙三歲時死亡，乙得提起訴訟，否認甲、丙之親子關係

答案：(C)

第41題（原第41題）

甲男乙女於民國（下同）110年結婚，未約定夫妻財產制。乙於結婚前有一子丙。甲有婚前財產新臺幣（下同）200萬元，乙有婚前財產500萬元。112年初，乙女因病死亡。乙死亡時，甲有財產1,200 萬元，乙有財產1,000萬元。下列敘述，何者正確？

(A) 丙得對甲請求100萬元之剩餘財產分配
(B) 丙得對甲請求200萬元之剩餘財產分配
(C) 丙得對甲請求250萬元之剩餘財產分配
(D) 丙無權利對甲主張剩餘財產分配

答案：(D)

第42題（原第42題）

甲男與乙女為男女朋友，乙自甲懷胎生下丙子，乙單身未婚。但甲已有配偶丁，故甲、乙始終未結婚。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲知悉丙為自己骨肉，每月給付乙新臺幣6,000元作為丙之扶養費用，但礙於丁之反對，並未至戶政機關將丙認領登記為子女。甲死亡時，丙、丁均為甲之法定繼承人
(B) 甲從未給付丙之扶養費用，亦未曾為丙辦理認領登記。丙在乙單獨扶養下長大成人。甲眼見丙頗有資產，欲認領丙，此際應得丙之同意

(C) 甲如未有撫育事實，且尚未辦理認領登記即死亡者，乙得向甲之繼承人丁提起認領子女之訴，請求判決丙為甲之子女
(D) 甲不願認領丙，但在乙之脅迫下不得不辦理認領登記。甲事後不得主張被脅迫而撤銷認領之意思表示

答案：(B)

第43題（原第43題）

甲男、乙女婚後育有丙女。丙女8歲時，自祖母獲贈A房地。丙16歲起就讀私立雙語高中，學費昂貴，甲遂代理丙，向銀行辦理就學貸款，並將A房地設定普通抵押權於銀行。甲之行為效力如何？

(A) 因父母為未成年人之法定代理人，故甲得單獨代理丙借款及設定抵押權，甲之行為有效
(B) 因丙滿16歲，甲僅得同意丙之法律行為，不得直接代理丙為法律行為，故甲之行為不生效力
(C) 因父母須共同行使親權，乙並未與甲共同為之，甲為無權代理，其行為效力未定
(D) 因父母處分未成年子女之特有財產，須為子女之利益，甲之行為違反丙之利益，故為無效

答案：(C)

第44題（原第44題）

甲男與乙女結婚，甲尚有與前婚配偶所生之丙子共同生活。乙於懷胎丁子8個月時，甲男意外去世，丙此時已成年。甲死亡時，留下財產及債務。下列敘述，何者正確？

(A) 乙為丁之法定代理人，乙於丁出生後為遺產分割協議時，法院得依職權為丁選任特別代理人
(B) 丁因民法第7條規定，關於個人利益視為既已出生，故不適用概括繼承之規定，僅繼承財產，無須繼承債務
(C) 乙於丁出生後未開具財產清冊，而違法清償致生損害賠償責任，丙、丁為共同繼承人，亦應併同承擔該清償責任
(D) 丙就甲之遺產清償其債務完畢後，請求分割遺產，但並未保留丁之應繼分，丁出生後，其分割雖有效，但丙應對丁負損害賠償責任

答案：(A)

第45題（原第45題）

甲之父母早逝，有成年之子乙。乙有5歲之子丁。戊喪妻有子庚。戊收養甲。經法院認可時，乙不同意與戊發生祖孫關係。甲因車禍先於戊死亡。戊死亡時，何者為戊之遺產繼承人？

(A) 乙
(B) 庚
(C) 乙、庚
(D) 丁、庚

答案：(D)

第46題（原第46題）

單親母親甲有子女乙、丙、丁三人，其中乙育有一女戊，甲之老父己尚健在。甲死亡時，留下遺產新臺幣120萬元，並未留有遺囑。下列關於遺產繼承之敘述，何者錯誤？

(A) 若無喪失繼承權事由發生，則甲之遺產，乙、丙、丁各有三分之一之應繼分
(B) 若甲生前受乙之重大虐待侮辱者，乙當然喪失對甲之繼承權
(C) 若甲生前乙故意殺丙未遂但被判刑確定者，乙當然喪失對甲之繼承權
(D) 若甲生前原本擬撰寫遺囑，但乙以強暴脅迫手段不許甲為之，乙當然喪失對甲之繼承權

答案：(B)

第47題（原第47題）

附解除條件之遺囑，於遺囑人死亡前，該條件已成就者，該遺囑之效力為何？

(A) 遺囑效力未定
(B) 遺囑失效
(C) 遺囑撤回
(D) 遺囑意思表示之撤銷

答案：(B)

第48題（原第48題）

甲乙為夫妻，並育有丙丁兩子，甲死亡時，留有遺產新臺幣（下同）1,200萬元。依據甲之遺囑內容，遺產中900萬元已遺贈給好友戊，乙丙丁則各得100萬元。乙丙丁以甲之繼承人身分，各得向戊請求多少錢？

(A) 乙100萬元，丙100萬元，丁100萬元
(B) 乙150萬元，丙150萬元，丁150萬元
(C) 乙200萬元，丙200萬元，丁200萬元
(D) 乙250萬元，丙250萬元，丁250萬元

答案：(A)

第49題（原第49題）

下列關於共同繼承之敘述，何者正確？

(A) 全體繼承人於遺產分割前為分別共有
(B) 共同繼承人僅以人數之過半數，即得處分其遺產
(C) 全體繼承人對於被繼承人之債務，不以因繼承所得遺產為限，負連帶責任
(D) 全體繼承人之遺產分割，自分割時，始發生效力，而不溯及於繼承開始時

答案：(D)

第50題（原第50題）

依民法規定，下列何者得為繼承之標的？

(A) 扶養費請求權
(B) 作曲義務
(C) 占有
(D) 回復名譽請求權

答案：(C)
